江油三合江油市杉迩弈运动休闲有限公司“3.18”一般淹溺事故调查报告

2023年3月18日10时17分许，江油市杉迩弈运动休闲有限公司经营的321全民健身中心恒温游泳池发生一起一般淹溺事故，造成1人死亡，直接经济损失58万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省安全生产条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）相关规定，经市政府授权，成立了由市总工会、市公安局、市教体局、市应急局、三合镇人民政府等单位有关人员组成的江油三合江油市杉迩弈运动休闲有限公司“3.18”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市纪委监委介入、市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析等，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范措施和整改建议，现将事故调查情况报告如下。

一、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年3月18日9时38分许，江油市杉迩弈运动休闲有限公司321全民健身中心恒温游泳池会员王敏到达321全民健身中心恒温游泳池游泳。10时17分许，王敏在该游泳池第5泳道游至距南侧出发台约1米处时行为异常后溺水。10时21分许，同行人员万春（女，江油市杉迩弈运动休闲有限公司321全民健身中心会员）发现王敏溺水后，立即将其拖拽至泳池西侧池壁之上，并采取心肺复苏等救治措施。随即，该公司前台工作人员杜娟拨打了120急救电话。10时30分许，120急救人员到达事故现场对王敏进行现场抢救，后送江油市第二人民医院救治。3月19日8时16分许，王敏经救治无效死亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，市应急局立即召集市公安局、市教体局、三合镇人民政府相关人员赶赴事故现场进行应急处置。现场组织召开事故调查协调会并分工，由教体局负责下达事故点位停业整顿通知，指导涉事企业全面开展隐患排查治理工作；关注并正面引导网络舆情；聘请行业专家对事故现场进行勘验调查，查明事故直接原因、间接原因。三合镇人民政府负责督促指导涉事企业积极救治伤者和做好伤者家属安抚工作；关注并正面引导网络舆情。市公安局负责排除刑事案件可能和查明死者死亡原因。

事故应急处置过程中，多家网媒相继转发，持续发酵；事情发生后，市教体局和三合镇人民政府积极处置，网络舆情已得到有效控制。应急救援过程中各相关单位响应及时，工作有序开展，协作有力、科学得当，避免了事故扩大及衍生事故发生。

二、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

江油市杉迩弈运动休闲有限公司（以下简称：杉迩弈公司），统一社会信用代码：91510781052195****；类型：有限责任公司（自然人独资或控股）；法定代表人：杜*勇；成立日期：2012年9月6日；营业期限：2012年9月6日至长期；经营范围：许可项目：体育场经营；游泳经营；茶座服务；器械健身及健身训练指导服务；体育俱乐部服务活动；酒店管理；餐饮、住宿、洗浴服务高危险性体育运动（游泳）；餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；酒店用品、食品、体育用品及器材的销售；烟的零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：江油市三合镇双流村涪江路东段289号。卫生许可证编号：川卫公证字[2022]第51078100****号，许可项目：游泳场（馆），有效期限：2022年3月22日至2026年3月21日。高危险性体育项目经营许可证编号：5107812018****，许可项目（范围）：游泳（室外），许可证有效期限：2018年2月6日至2023年2月5日，截止事故发生时已过有效期。2017年3月23日，江油

市三合镇双流村村民委员会（甲方）与杉迩弈公司（乙方）签订《租赁协议书》约定：乙方通过竞拍方式取得甲方自由房屋及附属设施的租赁权，由乙方自主经营餐饮、住宿及运动休闲；租赁物位于江油市三合镇双流村村民委员会，包括江东旅馆及停车场；租赁期限20年，从2017年5月1日起至2037年4月30日；安全责任约定：在租赁期内，乙方承担一切安全责任，与甲方无关；乙方的一切生产经营活动由乙方自行组织实施，但不得利用租赁物从事违法活动。

（二）公安认定及医院诊断情况

经江油市公安局三合派出所调查并出具的《调查报告》证实，王敏的死亡未发现刑事立案依据（排除刑事案件）。

经江油市第二人民医院救治，并出具《居民死亡医学证明（推断书）》表明，王敏死亡原因为：溺水。

（三）人员伤亡及直接经济损失情况

事故共造成1人死亡，死者：王*，女，汉族，56岁，身份证号码：510721196711115****，家庭住址：江油市三合镇长南社区，系杉迩弈公司321全民健身中心会员，2023年3月18日在321全民健身中心恒温游泳池游泳时溺水昏迷，后经救治无效死亡。事故造成直接经济损失约58万元（大写：伍拾捌万元整）。

三、事故原因及事故性质认定

（一）事故原因

1.直接原因：死者王*在游泳过程中，在该游泳池第5泳道距南侧出发台约1米处溺水；杉迩弈公司当天上班的救生员彭*长时间离岗打扫卫生，未第一时间发现异常情况并采取有效的救助措施。

2.间接原因：杉迩弈公司安全生产主体责任不落实，（1）室内恒温游泳池（水面面积约460㎡）未设置救生观察台，不符合GB19079-7.1.1条[1]的规定；（2）事发当天仅设置了1名救生员，救生员设置不符合GB19079-7.2.1条[2]的规定；（3）游泳池未设置医务人员，不符合GB19079-7.2.5条[3]规定；（4） 2018年2月6日取得的《高危险性体育项目经营许可证》已于2023年2月5日已过有效期，但至事发仍在经营。

1.《体育场所开放条件与技术要求》（GB19079）第7.1.1“人工游泳池水面面积在250㎡以下的，应当至少设置2个救生观察台；人工游泳池水面面积在250㎡以上的，按面积每增加250㎡及以内，增设1个救生观察台的比例配置救生观察台。”

2.《体育场所开放条件与技术要求》（GB19079）第7.2.1“水面面积在250㎡以下的人工游泳池，至少配备固定水上救生员2人；水面面积在250㎡以上的，按面积每增加250㎡及以内，增加1人的比例配备固定水上救生员。”

3.《体育场所开放条件与技术要求》（GB19079）第7.2.5“至少有医务人员1名。”

（二）事故性质

经事故调查组认定，杉迩弈公司“3.18”一般淹溺事故系一起

一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

（一）事故发生单位

杉迩弈公司，系事故发生单位。未落实安全生产主体责任：（1）未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；（2）室内恒温游泳池（水面面积约460㎡）未按规定设置救生观察台、救生员和医务人员。

（二）事故相关人员

1.杜*勇，男，汉族，群众，系事故发生单位杉迩弈公司法定代表人，负责公司全面工作，是该公司安全生产第一责任人。履行主要负责人安全生产工作职责不到位：（1）未建立并落实公司的全员安全生产责任制；（2）未组织制定并实施公司的2023年度安全生产教育和培训计划；（3）未组织建立并落实公司的安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时发现并消除救生员未按规定配置等生产安全事故隐患；（4）未组织制定并实施2023年度生产安全事故应急救援预案；（5）未保证单位安全生产投入，未按照规定配备救生员和医务人员。

2.欧可，男，汉族，群众，系事故发生单位杉迩弈公司管理人员，负责公司运营管理工作。**履行安全生产工作职责不到位：（1）未及时发现游泳池未按规定设置救生观察台的生产安全事

故隐患；（2）未督促整改救生员配置不足等生产安全事故隐患。

3.彭*，男，汉族，群众，系事故发生单位杉迩弈公司救生员，负责当天游泳池救生员工作。未履行救生员安全生产工作职责：在所负责的室内游泳场馆有多人游泳的情况下，长时离岗到室外场地打扫卫生，未在第一时间发现异常情况并采取有效的救助措施。

五、行业管理部门安全生产履职情况

市教体局系本次事故发生单位的行业主管部门，通过查阅其提交的安全监管资料证实，该部门能够按照制定的《全市高危险性体育项目进行安全管理工作检查方案》分别于2022年5月11日和2022年7月21日对全市14家（含杉迩弈公司）经营高危险性体育项目场所的经营许可证、高危险性体育项目许可证、卫生许可和从业人员健康证、社会体育指导人员资质和数量是否符合要求、救生员配比数量、安全生产岗位责任制、溺水抢救操作规程及事故处理制度、设施设备配置、日常水质消毒、检测情况和落实常态化防疫等集中开展专项安全检查，2022年5月以来通过微信工作群向高危险性体育项目经营企业提出工作要求11次；事故发生后能够第一时间派员赶赴现场进行现场处置，责成事故单位全面开展安全隐患排查整治，主要领导、分管领导和相关人员积极参与事故调查工作，伤者救治无效死亡后，快速协调、妥善处置，及时协调事故单位同死者家属达成赔偿协议。根据《江油市安全生产责任追究制度（试行）》（江委办〔2022〕38号）

文件第五条第一款第（一）项的规定，建议市教体局向市委、市政府作书面检查，市安委会主任或者受其委托的副主任约谈市教体局主要领导和分管领导，市教体局主要领导约谈相关中层负责人。

六、属地党委政府安全生产履职情况

三合镇党委政府系本次事故发生地的属地党委政府，通过查阅其提交的安全管理资料证实，该单位根据安全生产“一岗双责”工作要求，制定安全生产责任清单，明确党政领导、职能部门安全生产监管职责；不定期召开安全生产专题会、工作例会，研究安排部署安全生产工作；在重要时间节点及时安排部署安全生产专项整治和大检查工作，党政主要领导、分管领导多次带领职能部门对属地企业开展安全检查；事故发生后，能够快速响应，第一时间赶赴现场开展应急处置工作，要求事故单位全力抢救伤者，并参与事故调查工作；伤者救治无效死亡后，快速协调、妥善处置，及时协调事故单位同死者家属达成赔偿协议。根据《江油市安全生产责任追究制度（试行）》（江委办〔2022〕38号）文件第五条第一款第（一）项的规定，建议三合镇党委政府向市委 、市政府作书面检查，市安委会主任或者受其委托的副主任约谈三合镇党委政府主要领导和分管领导，三合镇党委政府主要领导约谈相关中层负责人〔含村（社区）负责人〕。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任企业的处理建议

杉迩弈公司。未落实安全生产主体责任，对该起事故负有主要责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由市应急局依法依规给予行政处罚。

（二）对事故责任人员的处理建议

1. 杜*勇，杉迩弈公司法定代表人、总经理。履行主要负责人安全生产工作职责不到位，对该起事故负有主要管理责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由市应急局依法依规给予行政处罚。

2. 欧可，杉迩弈公司游泳池负责人。**履行安全生产工作职责不到位，对该起事故负有重要管理责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由市应急局依法依规给予行政处罚。

3. 彭*，杉迩弈公司救生员。未履行救生员安全生产工作职责，对该起事故负有管理责任。其行为违反了相关安全生产法律法规之规定，建议由市应急局依法依规给予行政处罚。

八、事故防范措施和整改建议

为深刻汲取事故教训，防范类似事故再次发生，针对此次事故暴露出来的问题特提出以下防范措施和整改建议。

（一）提高政治站位，树牢底线红线意识

各部门、乡镇（街道）要认真学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，落实“党政同责、

一岗双责”要求，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。按照国务院安委会制定部署的安全生产十五条措施，结合自身工作全面开展隐患排查治理工作，对发现的隐患问题要及时纳入台账，限期整改销号，形成闭环管理。

（二）提高责任担当，夯实行业监管职责

市教体局要持续加强对所属行业领域的日常安全生产监督管理，督促指导相关企业举一反三开展安全生产隐患排查治理等工作，加大检查力度，切实落实企业安全生产主体责任，对高危险性体育项目办证情况及时查处，防止类似事故再次发生，确保人民生命财产安全。

（三）增强服务意识，强化属地管理责任

三合镇党委政府要以此为戒，防微杜渐，警钟长鸣，认真查找在安全生产管理方面存在的漏洞和薄弱环节，加强与行业主管部门协作配合，加大安全生产检查力度，切实提升辖区企业安全生产管理水平，督促企业严格履行安全生产主体责任，杜绝此类事故再次发生。

（四）压实主体责任，严防安全事故发生

杉迩弈公司要强化安全生产主体责任，落实全员安全生产责任制，加大安全生产资金投入；严格执行《体育场所开放条件与技术要求》（GB19079）标准；根据安全生产实际需要，合理配置救生员、医务人员、教练员；结合生产经营实际，认真开展风险分析研判和隐患排查治理；加强对从业人员的管理，督促从业

人员严格遵守本单位制定的操作规程和安全管理制度，坚决遏制生产安全事故发生。

信息公开选项：依申请公开

江油市人民政府办公室　　2023年　月　日印发